


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
SENTENÇA

Processo Digital nº: **0085800-84.2016.8.26.0050 - Controle nº 2168/2016**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS**

 Juíza de Direito: Dra. **Eliana Cassales Tosi**

Vistos.

JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a acusação, no dia 13 de outubro de 2016, por volta das 06h53min, na Rua da Alegria, nº 200, Sacomã, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, 81 invólucros contendo substância conhecida como maconha, com peso líquido de 138,5g, 30 invólucros da substância conhecida como cocaína, com peso líquido de 12g, 63 invólucros contendo substância conhecida como cocaína na forma de crack, com peso líquido de 7,7g, e 93 frascos de substância conhecida como lança-perfume, com peso líquido de 2,79 litros, substâncias estas capazes de provocar dependência física e psíquica. Extraí-se da denúncia que, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo pela região de Heliópolis, quando visualizaram o denunciado com duas sacolas na mão e decidiram abordá-lo. Efetuada a revista pessoal, os policiais localizaram em poder do denunciado a quantia de R\$25,00. Nas sacolas que carregava, os policiais localizaram as porções de maconha, cocaína, crack e lança-perfume acima descritas. Indagado pelos policiais, Jefferson confessou que trabalha como “vapor” no período noturno, recebendo a quantia de R\$ 160,00. Conclui a inicial que, considerando a quantidade e variedade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento (pronta para comercialização), o local em que os entorpecentes foram encontrados (conhecido ponto de tráfico) e a apreensão de dinheiro (produto de anterior venda da droga), é forçoso reconhecer que, efetivamente, toda a droga apreendida destinava-se a entrega e fornecimento a consumo de terceiros, isto é, ao tráfico de drogas. O acusado foi notificado (fls.102), sendo-lhe nomeada a Defensoria Pública que apresentou Defesa Preliminar a fls. 108. A denúncia foi recebida por decisão datada de 25 de abril de 2017 (fls.109). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas em comum pelas partes, Policial Militar José Henrique de Souza e Policial Militar Ricardo de Oliveira Mendes, seguindo-se ao interrogatório do réu. Encerrada a instrução, seguiram-se aos debates orais, conforme acima consignado. **É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.** A ação penal deve ser julgada procedente. A conduta imputada ao réu subsume-se ao tipo incriminador do artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06. A peça acusatória está amparada na prova da materialidade – Auto de Prisão em Flagrante Delito; Boletim de Ocorrência nº 3358/2016 – fls. 7/10; Auto de Exibição e Apreensão – fls. 11/12; Laudo de Constatação nº 468174/2016 a fls. 23/25 e laudo de exame químico toxicológico - fls. 92/94, cuja conclusão foi resultado **positivo para Tetrahydrocannabinol, Cocaína e Diclorometano**, bem como a prova oral colhida. A autoria, por seu turno, também é impassível de dúvidas. **Foi ouvida em juízo a testemunha Policial Militar José Henrique de Souza**, extraindo-se de seu depoimento, em suma, que se recorda do réu presente em audiência. Estavam em patrulhamento de rotina e ao adentrar a rua avistaram o réu com duas sacolas plásticas na mão. Com o réu foi encontrada a quantia de R\$ 25,00 e em uma das sacolas tinham vidros aparentando ser lança perfume e na outra sacola tinha cocaína, maconha e crack. O réu admitiu que estava na venda de drogas e ganhava R\$ 160,00 por


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

turno. Tinha maconha de dois tamanhos. O réu foi abordado em uma rua que fica em uma comunidade. O réu foi abordado bem cedo. No momento em que abordaram o réu focaram nele. Não é rotina chamarem outras pessoas para acompanharem a abordagem. Havia pessoa na rua. Não se recorda do nome do Delegado. Não presenciou o réu vendendo droga. **Também foi ouvida em juízo a testemunha Policial Militar Ricardo de Oliveira Mendes**, extraindo-se de seu depoimento, em síntese, que se recorda do réu presente em audiência. Estavam em patrulhamento pela manhã e avistaram o réu que portava duas sacolas plásticas e, no momento, soltou. O réu foi abordado e dentro da sacola encontraram entorpecentes. Tinha maconha, de dois tamanhos, cocaína, crack e lança-perfume em vidros. O réu tinha R\$ 25,00. O réu falou que tinha chegado a pouco tempo na comunidade e não arrumava emprego e resolveu vender entorpecentes. O réu falou que ganhava R\$ 160,00 por período de serviço, que era por volta de 12 horas, em torno disso. A droga estava pronta para o comércio. Não se recorda se havia outras pessoas no local. Não se recorda o nome do delegado. **Ao ser interrogado em Juízo, o réu negou a prática delitiva.** Extrai-se do interrogatório do réu, em síntese, que é solteiro, não tem filhos. Mora com um irmão, em casa do tio. Estudou até a oitava série. Estava trabalhando como ajudante de marceneiro para o tio. Tem tatuagem de uma máscara no braço. Está com 19 anos de idade. Acordou seis da manhã e ia à padaria e foi abordado. Não tinha droga nenhuma. Tinha R\$ 10,00. Nunca tinha visto os policiais militares antes. Nada tem contra os policiais militares. Ocorre que diante dos depoimentos dos policiais militares e demais elementos de prova, a versão apresentada pelo réu restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-lo. Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos Policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta de suspeição para afastar a credibilidade de tais depoimentos. Nesse sentido TJSP: ***“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).*** Estão presentes importantes evidências que apontam a narcotraficância, tais como: **a) pela considerável quantidade de porções de drogas apreendidas com o réu, natureza e diversidade da droga (30 porções contendo cocaína; 81 porções contendo maconha e 63 porções com crack, além de 93 frascos contendo substância diclorometano (cloreto de metileno); b) pela forma de acondicionamento da droga; c) pelas circunstâncias da prisão.** Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros. Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que o réu trazia consigo a droga que foi apreendida para o fim de comercializá-la, sendo certa a ocorrência do tráfico de entorpecentes, assim como a autoria. **Reconhecida a ocorrência do delito de tráfico e a responsabilidade do acusado, passo à fixação da pena:** Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal, verifico **na primeira fase** que o réu é **primário**, conforme se infere da folha de antecedentes a fls. 85/86. No entanto, a grande quantidade de droga apreendida, bem como a variedade e natureza do entorpecente **(30 porções contendo cocaína; 81 porções contendo maconha e 63 porções com crack, além de 93 frascos contendo substância diclorometano (cloreto de metileno))**, deve ser levada em consideração nesta fase para fins de fixação da pena-base, à luz do que determina o artigo 42 da Lei 11.343/06, de onde se extrai que o juiz considerará a natureza e a quantidade da substância. Assim, conforme orientação firmada pelo Colendo STJ, a grande quantidade de droga justifica maior censurabilidade da conduta (STJ HC 64903/PE, Relatora Ministra Laurita Vaz, 5ª Turma, DJ 03.03.2008, p.1; STJ HC 81003/SC, Relatora Ministra Jane Silva, 6ª Turma, DJ 10.03.2008, p.1; STJ HC 88542/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, DJ 17.12.2007, p. 271). Dessa forma, **fixo a pena base em um sexto acima do mínimo legal**, partindo de 5 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa. **Na segunda fase de aplicação da pena**, reconheço a circunstância atenuante da

0085800-84.2016.8.26.0050 - lauda 2


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

menoridade (ser o agente menor de 21 anos na data do fato), reduzindo a pena ao mínimo legal de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, registrando-se que consoante entendimento jurisprudencial as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. **Em terceira fase**, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do mesmo artigo 33 da Lei 11.343/06. No caso em tela, o réu é **primário**, bem como nada indica que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, de modo que estão inteiramente presentes as circunstâncias previstas no parágrafo 4º do citado artigo 33 da lei nova que, somadas às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, **autorizam a redução de metade da pena**, culminando com a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 250 dias-multa. Registre-se que, consoante os ensinamentos de Ricardo Antonio Andreucci, em Legislação Penal Especial, Editora Saraiva, 3ª Edição, 2007, pág. 54: “Portanto, caberá ao Ministério Público, no processo, provar que o agente se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa. Sem essa prova, a causa de diminuição de pena não poderá deixar de ser aplicada, satisfeitos os demais requisitos legais”. (grifos nossos). No mais, considerando a quantidade, a natureza e variedade de droga apreendida (**cocaína, crack e maconha, além de diclorometano**), inviável maior redução da pena. Vem a lume trechos de elucidativo julgado do Excelso STJ de 24 de agosto de 2010, Ministro Felix Fischer, *Habeas Corpus* nº 144.389 - MG (2009/0155526-2): “(...) I - A expressiva quantidade de droga apreendida, aliada a outras circunstâncias próprias do caso concreto, ora pode impedir a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, caso em que estará evidenciada a dedicação à atividade delitiva ou participação efetiva em organização criminosa (HC 93.680/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 03/11/2008 e HC 92.057/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJU de 28/10/2008), ora pode funcionar como fator que, embora não impeça a aplicação da causa de diminuição, seja aferida como parâmetro para definir o quantum da redução da pena. II - No caso concreto, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida (130g de cocaína), a redução da reprimenda na fração de 1/2 (metade) mostra-se adequada, diante das peculiaridades do caso. III - O crime de tráfico de drogas, cuja tipificação se encontra no art. 33, caput e § 1º, da Lei nº 11.343/2006 é, segundo expressa disposição constitucional (art. 5º, inciso XLIII), considerado figura equiparada aos crimes hediondos assim definidos em lei (Lei nº 8.072/90), sujeitando-se, por conseguinte, ao tratamento dispensado a tais crimes. IV - A pretendida descaracterização do tráfico de drogas como crime equiparado aos hediondos quando incidente a causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não se justifica. V - O art. 2º, caput, da Lei dos Crimes Hediondos, bem como o anteriormente citado dispositivo constitucional, equipara aos crimes hediondos o “tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins”, sem qualquer ressalva aos casos em que a pena imposta é reduzida de 1/6 a 2/3 em razão de o agente ser primário, possuidor de bons antecedentes e não se dedicar nem integrar organização criminosa (**STF**: decisão liminar no HC 102.881/SC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJE de 11/03/2010). VI - A simples incidência da causa de diminuição de pena não é bastante para afastar a equiparação do tráfico de drogas aos crimes hediondos. Apesar de a lei prever a redução da reprimenda diante do preenchimento dos requisitos nela enumerados, tal não implica na desconsideração das razões que levaram o próprio texto constitucional a prever um tratamento mais rigoroso ao tráfico de drogas. (...) VIII - Frise-se, ainda, que nem mesmo o pretendido paralelo traçado em relação ao homicídio privilegiado se mostra pertinente, porquanto ao contrário do que ocorre em relação ao crime contra a vida, no impropriamente denominado “tráfico privilegiado”, as circunstâncias levadas em consideração para diminuir a pena não tem o condão de mitigar o juízo de reprovação incidente sobre a conduta de traficar. IX - Enfim, a aplicação da causa de diminuição de pena disposta no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 interfere na quantidade de pena e não na qualificação ou natureza do

0085800-84.2016.8.26.0050 - lauda 3


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

crime de tráfico de drogas. (...)”. (grifos nossos). **Do regime de cumprimento de pena.** Considerando que o Réu foi preso por este feito em 13 de outubro de 2016 e encontra-se custodiado até o presente momento em razão dele, verifico, nos termos do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736 de 2012, que ele já cumpriu 7 (sete) meses e 21 dias de sua pena, razão pela qual desconto este período do total de pena a ele imposta, para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. E considerando as razões expostas durante a aplicação da pena, verifico que não há como fixar no presente caso, regime diverso do inicial fechado para reprovação e prevenção do crime cometido de consequências sociais muito severas, anotando-se a considerável quantidade de invólucros plásticos apreendidos, variedade e natureza da droga, a denotar que não se tratava de modesto tráfico. Não se mostra viável, no presente caso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes do artigo 44 e seguintes do Código Penal, pois as circunstâncias do delito indicam que essa substituição não é suficiente à reprovação e prevenção do crime grave que vem se alastrando, registrando-se que o provimento da quantidade e variedade de droga apreendida não ocorre com facilidade em qualquer lugar. **DISPOSITIVO** Ante todo o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, **JULGO PROCEDENTE** a presente ação penal, para **CONDENAR** o réu **JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS**, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, “caput” da Lei 11.343/06, impondo a pena privativa de liberdade de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 250 dias-multa, calculados pelo valor unitário mínimo. A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida. Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, o crime de tráfico é grave, não se olvidando o risco que delitos desta espécie causam à ordem pública, na medida em que, na maioria dos casos, fomentam a violência e criminalidade. Conforme ensina o mestre Júlio Fabbrini Mirabete, em seu Código de Processo Penal Interpretado, Editora Atlas, 8ª Edição: “...o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão.” Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se o réu. Defiro a incineração da droga apreendida, com as cautelas da lei, nos termos do artigo 32 da Lei nº. 11.343/06, oficiando-se ao D. Delegado de Polícia para as providências cabíveis, reservando-se quantidade suficiente para contraprova (capítulo V, seção V, item III, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça). Nos termos do artigo 91, inciso II, alínea b, do Código Penal e do artigo 63, §1º da Lei Federal nº 11.343/06, decreto o perdimento do valor apreendido (R\$ 25,00) em prol do Fundo Nacional Antidrogas – Funad, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas. Oficie-se para encaminhamento do valor após o trânsito em julgado. Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608/03, condeno o réu a pagar o equivalente a cem UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária. **Publicada** esta em audiência, **registre-se e cumpra-se**, saindo as partes **intimadas**, inclusive quanto ao prazo recursal. **Tendo em vista que ambas as partes manifestaram que não pretendem recorrer da sentença, pela MM. Juíza foi dito:** certifique-se o trânsito em julgado para as partes e expeça-se a guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se à Vara das Execuções Criminais competente. Elabore-se o cálculo da multa, intimando-se o réu para pagamento no prazo de dez dias. Autorizo xerox. **NADA MAIS.**

São Paulo, 02 de junho de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

0085800-84.2016.8.26.0050 - lauda 4